



의 안 번 호	제138호
회 의 연 월 일	2023. 12. 28. (제529회 회의)

심의
·
의결
사항

수배차량등검색시스템 운영 규칙
일부개정훈령안
(경찰청훈령)

제 출 부 서	경 찰 청 (미래치안정책국)
제출연월일	2023. 12. 5.

정보시스템운영계장, 정보화기반과장
수사정책기법계장, 수사심사정책담당관

규제개혁법무담당관 심사를 마칩

1. 개정이유

최근 법령 제·개정 사항을 반영하여 차량을 이용한 광역성범죄 및 강력범죄의 신속한 대응으로 국민의 생명·신체·재산을 보호하고자 함

2. 주요내용

- 가. 범죄관련차량 관련 범죄행위에 최근 제정된 「스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률」의 범죄' 추가(안 제2조 제9호 가목)
- 나. 관련 법령 개정에 따라 부서의 명칭 등을 수정(안 제4조부터 제9조)
- 다. 수배차량등검색시스템의 접속 이력 등 로그기록 관리정책의 핵심 내용 및 정책 수립 주기 등 중요 사항에 대한 정보가 예측 가능하도록 개인정보보호위원회의 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」을 따르도록 명시(안 제7조제6항)
- 라. 행정규칙의 입안 규정인 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 유효기간을 2026년 12월 31일까지로 연장(안 제10조)

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

수배차량등검색시스템 운영 규칙 일부개정훈령안

수배차량등검색시스템 운영 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항 중 "이용하여야"를 "이용해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "강구하여야"를 "강구해야"로 한다.

제5조제7항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 하고, 같은 조 제9항 중 "정보통신"을 "정보화"로 "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

제7조제1항 중 "정보통신"을 "정보화"로 하고, 같은 조 제2항 중 "정보통신"을 "정보화"로 하며, 같은 조 제3항 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 하며, 같은 조 제5항 중 "점검하여야"를 "점검해야"로 하며, 같은 조 제6항 "검색시스템의 사용자 로그기록 보유기간은 「경찰정보 통신운영규칙」 제26조의 정보시스템 이용기록 관리기간으로 한다."를 다음과 같이 한다.

⑥ 검색시스템 관리자는 개인정보보호위원회의 「개인정보의 안전성 확보 조치 기준」에 따라 검색시스템의 접속 이력 등 로그기록을 관리해야 한다.

제8조 본문 중 "정보통신"을 "정보화"로 하고, 같은 조 단서 중 "생활안전"을 "범죄예방대응"으로 한다.

제9조제3항 중 "정보통신"을 "정보화"로 한다.

제10조 중 "2023년"을 "2026년"으로 한다.

[별표] 범죄행위 중 특별법에 "「스토킹범죄의처벌등에관한법률」의 범죄"를 추가한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(기본원칙) ① 경찰청장 및 그 소속기관장은 검색시스템 설치 목적에 필요한 최소한도에서 차량사진정보 및 차량번호정보를 수집하고 <u>이용하여야</u> 한다.	제4조(기본원칙) ① ----- ----- ----- ----- - <u>이용해야</u> --.
② 경찰청장 및 그 소속기관장은 검색시스템을 설치·운영하는 때에는 국민의 사생활을 침해할 위험이 없는지를 사전에 분석·검토하여 이를 최소화할 수 있는 수단을 <u>강구하여야</u> 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>강구해야</u> --.
제5조(수집·이용 및 파기) ① ~ ⑥ (생략)	제5조(수집·이용 및 파기) ① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 긴급을 요하여 제2항·제3항·제5항의 승인을 받을 시간적 여유가 없는 때에는 구두 또는 유·무선 통신으로 승인받을 수 있으며, 전산입력 후 24시간 이내 별지 제1호서식의 수배차량 (입력,해제) 또는 별지 제2호서식의 동선검색 의뢰서를 작성하여 승인한 자에게 <u>보고하여야</u> 한다.	⑦ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>보고해야</u> --.
⑧ (생략)	⑧ (현행과 같음)

⑨ 검색시스템에서 보유기간이 만료된 차량사진정보·차량번호정보를 자동 삭제토록 하고, 경찰청, 시·도경찰청 및 경찰서의 <u>정보통신</u> 부서의 장이 이를 <u>확인</u>하여야 한다.	⑨ ----- ----- ----- ----- <u>정보화</u> ----- <u>확인</u>해야 -- --.
제7조(단말기 보안관리) ① 경찰청 수사·치안상황관리·<u>정보통신</u> 부서에, 각 시·도경찰청 형사·112종합상황실·<u>정보통신</u> 부서에, 각 경찰서 112종합상황실에 검색시스템 단말기를 설치 할 수 있다. 다만, 경찰서의 경우 검색시스템 관리를 위하여 시·도경찰청장 승인을 거쳐 <u>정보통신</u> 부서에 도 설치 할 수 있다. ② 단말기가 설치된 부서의 장(<u>정보통신</u> 부서의 장은 제외, 이하 동일)은 단말기 운영의 책임자로서 단말기 운영담당자를 지정하고, 그의 직무를 관리·감독한다. ③ 단말기가 설치된 부서의 장은 매일 검색기록을 확인하여 검색시스템이 오·남용되거나 수집된 개인정보가 부당하게 침해되지 않도록 <u>하</u>여야 한다.	제7조(단말기 보안관리) ① -- -----<u>정보화</u> ----- -----<u>정보화</u> ----- ----- ----- ----- -- <u>정보화</u> ----- -- . ② -----<u>정보화</u> ----- ----- ----- -----. ③ ----- ----- ----- ----- - <u>해야</u> --.

④ 단말기가 설치된 부서의 장은 오·남용 사례 발견 시 소속 경찰관서의 장에게 <u>보고하여야</u> 한다. ⑤ 경찰청장은 반기 1회, 시·도경찰청장은 분기 1회 이상 정기적으로 검색시스템의 운영 실태를 <u>점검하여야</u> 한다. ⑥ 검색시스템의 사용자 로그기록 보유기간은 「경찰정보 통신운영 규칙」 제26조의 정보시스템 이용 기록 관리기간으로 한다.	④ ----- ----- ----- <u>보고해야</u> --. ⑤ ----- ----- ----- <u>점검해</u> <u>야</u> --. ⑥ 검색시스템 관리자는 개인정보보호위원회의 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 검색시스템의 접속 이력 등 로그기록을 관리해야 한다.
제8조(검색시스템 관리·유지보수) 검색시스템에 대한 전반적인 관리 및 유지보수는 경찰청·시·도경찰청·경찰서의 <u>정보통신</u> 부서의 장이 담당한다. 다만, 지방자치단체에서 설치한 CCTV는 각 경찰관서의 <u>생활안전</u> 부서의 장이 담당한다.	제8조(검색시스템 관리·유지보수) ----- ----- ----- <u>정보화</u> ----- ----- --- <u>범죄예방대응</u> --- --.
제9조(기록관리) ① ~ ② (생략) ③ <u>정보통신</u> 부서의 장은 시스템이 정상적으로 작동하지 않는 경우 시스템을 복구한 후 별지 제5호서식의 기기장애관리일지를 작성한다.	제9조(기록관리) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>정보화</u> ----- ----- ----- ----- ---

제10조(유효 기한) 이 규칙은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 <u>2023년</u> 12월 31일까지 효력을 가진다.	제10조(유효기간) ----- ----- ----- ----- <u>2026년</u> -----.
---	--

[별표] 범죄 행위		[별표] 범죄 행위	
	사람의 생명 또는 신체에 위험을 끼칠 우려가 있는 범죄		사람의 생명 또는 신체에 위험을 끼칠 우려가 있는 범죄
특별법	< 생 략 >	특별법	< 현행과 같음 > 「스토킹범죄의처벌등에관한법률」의 범죄

〈 의안 소관 부서명 〉

정보화기반과장	
연 락 처	02 - 3150 - 0563